BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Direito Penal

Crimes contra a dignidade sexual

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Panorama do Título VI e bem jurídico
- 2. Estupro (art. 213)
- 3. Violação sexual mediante fraude, importunação e assédio
- 4. Crimes sexuais contra vulnerável
- 5. Atuação prática e cuidados do guarda municipal
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 12 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2

O que você vai aprender . . . 2

Introdução . . . 2

1. Panorama do Título VI e bem jurídico . . . 2

2. Estupro (art. 213) . . . 3

3. Violação sexual mediante fraude, importunação e assédio . . . 3

4. Crimes sexuais contra vulnerável . . . 4

5. Atuação prática e cuidados do guarda municipal . . . 5

Exemplos resolvidos . . . 6

Exemplo 1 . . . 6

Exemplo 2 . . . 6

Exemplo 3 . . . 6

Exemplo 4 . . . 6

Erros frequentes e pegadinhas . . . 6

Mapa mental . . . 7

Questões de fixação e gabarito comentado . . . 8

Gabarito comentado . . . 9

Resumo final e fontes . . . 11

Resumo dos pontos essenciais . . . 11

Fontes e referências . . . 11

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Identificar os elementos do estupro (art. 213) e suas formas qualificadas.
- Diferenciar estupro, violação sexual mediante fraude, importunação sexual e assédio sexual.
- Explicar o conceito de vulnerável e a regra do estupro de vulnerável (art. 217-A), incluindo a presunção absoluta de vulnerabilidade.
- Reconhecer os crimes dos arts. 216-B, 218, 218-A, 218-B e 218-C.
- Indicar a natureza da ação penal e as causas de aumento de pena aplicáveis ao Título VI do Código Penal.
- Relacionar o tema à rotina do guarda municipal: flagrante, proteção da vítima e preservação do local.

Introdução

O Título VI da Parte Especial do Código Penal reúne os crimes contra a dignidade sexual. Desde a Lei nº 12.015/2009, o foco deixou de ser o antigo conceito de "costumes" e passou a ser a liberdade sexual e o desenvolvimento sexual de crianças, adolescentes e vulneráveis. Para o guarda municipal, o assunto é muito concreto: ocorrências de importunação em transporte público, de abuso de menores em praças e escolas e de divulgação de imagens íntimas chegam com frequência à corporação.

A banca costuma cobrar pena, verbo do tipo, idade da vítima e distinção entre crimes parecidos (por exemplo, importunação sexual x estupro, ou assédio sexual x constrangimento ilegal). O edital menciona os "arts. 213-A a 218-C"; não há art. 213-A no Código Penal, e o estudo útil começa no art. 213, passando pelos arts. 215, 215-A, 216-A, 216-B, 217-A, 218, 218-A, 218-B e 218-C. O banco do Bizu tem 24 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real cadastrada.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 24 questões autorais no site (aba Questões).

1. Panorama do Título VI e bem jurídico

O Título VI do Código Penal se divide em capítulos: **crimes contra a liberdade sexual** (Capítulo I), **exposição da intimidade sexual** (Capítulo I-A), **crimes sexuais contra vulnerável** (Capítulo II), rapto (Capítulo III, revogado), disposições gerais (Capítulo IV) lenocínio e tráfico de pessoa para fim de exploração sexual (Capítulo V) e ultraje público ao pudor (Capítulo VI). O bem jurídico é a **dignidade sexual**: a liberdade de escolher com quem, quando e como se relacionar, e o desenvolvimento sadio de quem não pode consentir.

Duas regras gerais do Capítulo IV valem para quase tudo. A primeira, do art. 225: nos crimes dos Capítulos I e II, a ação penal é **pública incondicionada**. Isso significa que o Ministério Público age independentemente de representação da vítima. A segunda, do art. 226: a pena é aumentada de um quarto se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, de metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador ou tem autoridade sobre a vítima, e de um terço a dois terços no estupro coletivo ou no estupro corretivo (para controlar o comportamento social ou sexual da vítima).

> **Bizu**
> Ação penal nos crimes sexuais dos Capítulos I e II: PÚBLICA INCONDICIONADA (art. 225). Alternativas que digam "depende de representação" ou "queixa-crime" estão desatualizadas.

2. Estupro (art. 213)

> **CP, art. 213, caput**
> Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:
> Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

A Lei nº 12.015/2009 unificou no estupro a antiga conjunção carnal forçada e o atentado violento ao pudor. Hoje, qualquer pessoa pode ser autora ou vítima, homem ou mulher. O núcleo é **constranger**, isto é, obrigar. Os meios são **violência** (física) ou **grave ameaça** (promessa de mal grave). A finalidade é a **conjunção carnal** ou **outro ato libidinoso**, que inclui beijo lascivo forçado, sexo oral e anal, toques íntimos e outros atos de natureza sexual.

O crime é **comum** quanto ao sujeito ativo, e o consentimento válido da vítima afasta o tipo (salvo se ela for vulnerável, hipótese do art. 217-A). Pratica estupro quem constrange outra pessoa a permitir o ato ou a praticá-lo em si mesma ou em terceiro. Por ser crime de ação múltipla, a conjunção carnal e o ato libidinoso praticados no mesmo contexto contra a mesma vítima configuram, em regra, um só crime.

Formas qualificadas

O § 1º impõe reclusão de 8 a 12 anos se da conduta resulta **lesão corporal de natureza grave** ou se a vítima é **menor de 18 e maior de 14 anos**. O § 2º impõe reclusão de 12 a 30 anos se resulta **morte**. Se a vítima é menor de 14 anos, não se aplica o art. 213, mas o art. 217-A.

Estupro: penas

Hipótese	Dispositivo	Pena (reclusão)
Forma simples	art. 213, caput	6 a 10 anos
Lesão grave ou vítima de 14 a 17 anos	art. 213, § 1º	8 a 12 anos
Resultado morte	art. 213, § 2º	12 a 30 anos

O estupro, em todas as formas do art. 213, caput e §§ 1º e 2º, e o estupro de vulnerável são **crimes hediondos** (Lei nº 8.072/1990, art. 1º, V e VI), consumados ou tentados. Isso afeta o regime de cumprimento da pena, a progressão e o livramento condicional.

> **Atenção**
> Estupro não exige conjunção carnal nem contato com os órgãos genitais: basta outro ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. E não exige que a vítima seja mulher.

3. Violação sexual mediante fraude, importunação e assédio

Violação sexual mediante fraude (art. 215)

> **CP, art. 215, caput**
> Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima:
> Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

Aqui não há violência nem grave ameaça: o agente engana a vítima ou usa outro meio que a impede de decidir livremente (fingir ser outra pessoa ou simular um "tratamento", por exemplo). Se a vítima ficou em estado que não permite resistir, o fato pode se enquadrar em estupro de vulnerável. Se o fim é obter vantagem econômica, aplica-se também multa.

Importunação sexual (art. 215-A)

> **CP, art. 215-A**
> Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:
> Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.

É a figura intermediária entre a contravenção antiga e o estupro. Ocorre, por exemplo, quando alguém encosta o corpo em passageira no transporte público ou passa as mãos em partes íntimas sem violência ou grave ameaça. A cláusula "se o ato não constitui crime mais grave" mostra que a importunação é **subsidiária**: se há violência ou grave ameaça, o crime é estupro.

> **Bizu**
> Importunação sexual x estupro: a diferença é a VIOLÊNCIA ou GRAVE AMEAÇA. Sem elas, e com ato libidinoso sem anuência, é importunação (art. 215-A). Com elas, é estupro (art. 213).

Assédio sexual (art. 216-A)

> **CP, art. 216-A, caput**
> Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.
> Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

O assédio sexual exige uma **relação de hierarquia ou ascendência** no trabalho (emprego, cargo ou função). Sem essa relação, o fato pode ser outro crime. A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 anos (§ 2º). O objetivo é a vantagem sexual, e o meio é o constrangimento que decorre da posição superior do agente.

Registro não autorizado da intimidade sexual (art. 216-B)

Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes, é crime punido com detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Incorre na mesma pena quem realiza montagem para incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual.

> **Exemplo**
> Em um ônibus lotado, um homem passa a mão nas nádegas de uma passageira e desce no ponto seguinte. Não houve violência nem grave ameaça. Há ato libidinoso sem anuência, para satisfazer a própria lascívia: importunação sexual. Se ele a tivesse imobilizado à força, seria estupro. O guarda municipal que presencia o fato pode prender o autor em flagrante e conduzi-lo ao delegado.

4. Crimes sexuais contra vulnerável

Estupro de vulnerável (art. 217-A)

> **CP, art. 217-A, caput e § 1º**
> Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
> Pena - reclusão, de 10 (dez) a 18 (dezoito) anos, e multa.
> § 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.

São **vulneráveis**: o menor de 14 anos, a pessoa que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento e quem, por qualquer causa (embriaguez completa, sono profundo, uso de drogas), não pode oferecer resistência. O crime se consuma com a conjunção carnal ou com o ato libidinoso, **independentemente de violência ou grave ameaça**.

> **CP, art. 217-A, § 4º-A**
> É absoluta a presunção de vulnerabilidade da vítima e inadmissível sua relativização.

O § 5º reforça que as penas se aplicam **independentemente do consentimento** da vítima, de sua experiência sexual, de relações anteriores ou de eventual gravidez. Assim, o argumento de que o menor de 14 anos "consentiu" é irrelevante para a tipicidade. Se da conduta resulta lesão corporal grave, a pena é de 12 a 24 anos e multa (§ 3º); se resulta morte, de 20 a 40 anos e multa (§ 4º).

Corrupção de menores e satisfação de lascívia (arts. 218 e 218-A)

O **art. 218** pune quem induz menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, com reclusão de 6 a 14 anos e multa. O **art. 218-A** pune quem pratica, na presença de menor de 14 anos, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, ou o induz a presenciá-los, para satisfazer lascívia própria ou alheia, com reclusão de 5 a 12 anos e multa. Em ambos, o agente não pratica ato sexual com a vítima: ela é a destinatária da indução ou a testemunha forçada.

Exploração sexual (art. 218-B)

O **art. 218-B** pune quem submete, induz ou atrai à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos, ou pessoa sem discernimento por enfermidade ou deficiência mental, facilita a prática ou impede ou dificulta que a vítima a abandone. A pena é de reclusão de 7 a 16 anos e multa. Incorrem nas mesmas penas quem pratica ato sexual com menor de 18 e maior de 14 anos nessa situação e o proprietário, gerente ou responsável pelo local, cuja condenação acarreta a cassação da licença de funcionamento.

Divulgação de cena de estupro, sexo ou nudez (art. 218-C)

O **art. 218-C** pune quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, vende, distribui, publica ou divulga, por qualquer meio, inclusive internet, registro audiovisual com cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza à sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave (redação dada pela Lei nº 15.280/2025; consulte o texto vigente). Aumenta-se de um terço a dois terços se o autor mantém ou manteve relação íntima de afeto com a vítima ou age por vingança ou humilhação.

> **Atenção**
> Para o menor de 14 anos, não existe "consentimento": ato libidinoso com ele é estupro de vulnerável (art. 217-A), mesmo sem violência e ainda que a vítima tenha experiência sexual. Já a vítima de 14 a 17 anos, no estupro, gera a qualificação do art. 213, § 1º, quando há violência ou grave ameaça.

5. Atuação prática e cuidados do guarda municipal

Os crimes sexuais são, quase sempre, de ação penal pública incondicionada, e a flagrância se aplica a quem é encontrado cometendo a infração, logo após ou perseguido nas situações legais. O guarda municipal pode, como qualquer pessoa, prender quem se encontre em flagrante delito (CPP, art. 301), e tem o dever de conduzir o autor ao delegado de polícia, conforme o Estatuto Geral das Guardas (Lei 13.022/2014, art. 5º, XIV).

Na abordagem de vítimas, a prioridade é a **proteção e o acolhimento**: separar a vítima do agressor, evitar perguntas invasivas, não expor sua identidade, preservar o local, o vestuário e os vestígios, chamar o atendimento médico e comunicar a autoridade policial. Em casos que envolvem crianças, a comunicação aos órgãos de proteção também é essencial.

> **Bizu**
> Em prova de atuação, a resposta correta combina três ideias: proteger a vítima, prender o autor em flagrante se for o caso e preservar o local e as provas, entregando a ocorrência à autoridade policial.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

João, 20 anos, mantém relação sexual consensual com Ana, 13 anos, que diz ser maior de idade e com experiência sexual anterior. Qual o crime?

Resolução. Ana é menor de 14 anos, logo vulnerável (art. 217-A). A presunção de vulnerabilidade é absoluta (§ 4º-A) e as penas se aplicam independentemente de consentimento e de experiência sexual (§ 5º). O fato de Ana ter dito ser maior não afasta o crime.

Resposta: Estupro de vulnerável (art. 217-A), reclusão de 10 a 18 anos e multa.

Exemplo 2

Um passageiro, sem violência nem grave ameaça, esfrega-se no corpo de uma mulher em um vagão. Qual o crime? E se ele a tivesse segurado à força?

Resolução. Sem violência ou grave ameaça, há ato libidinoso sem anuência: importunação sexual (art. 215-A), pena de 1 a 5 anos, subsidiária. Se houvesse violência, o fato seria estupro (art. 213).

Resposta: Importunação sexual; com violência, estupro.

Exemplo 3

Um diretor de empresa condiciona a promoção de uma funcionária a favores sexuais, prevalecendo-se do cargo. Qual o crime e a pena?

Resolução. Há constrangimento com o intuito de obter vantagem sexual, valendo-se de superioridade hierárquica: assédio sexual (art. 216-A), detenção de 1 a 2 anos.

Resposta: Assédio sexual (art. 216-A).

Exemplo 4

Maria, 17 anos, é vítima de estupro mediante grave ameaça. Qual a pena mínima?

Resolução. A conduta é estupro (art. 213), com vítima menor de 18 e maior de 14 anos, o que atrai o § 1º: reclusão de 8 a 12 anos. A pena mínima, portanto, é de 8 anos.

Resposta: 8 anos de reclusão (art. 213, § 1º).

Erros frequentes e pegadinhas

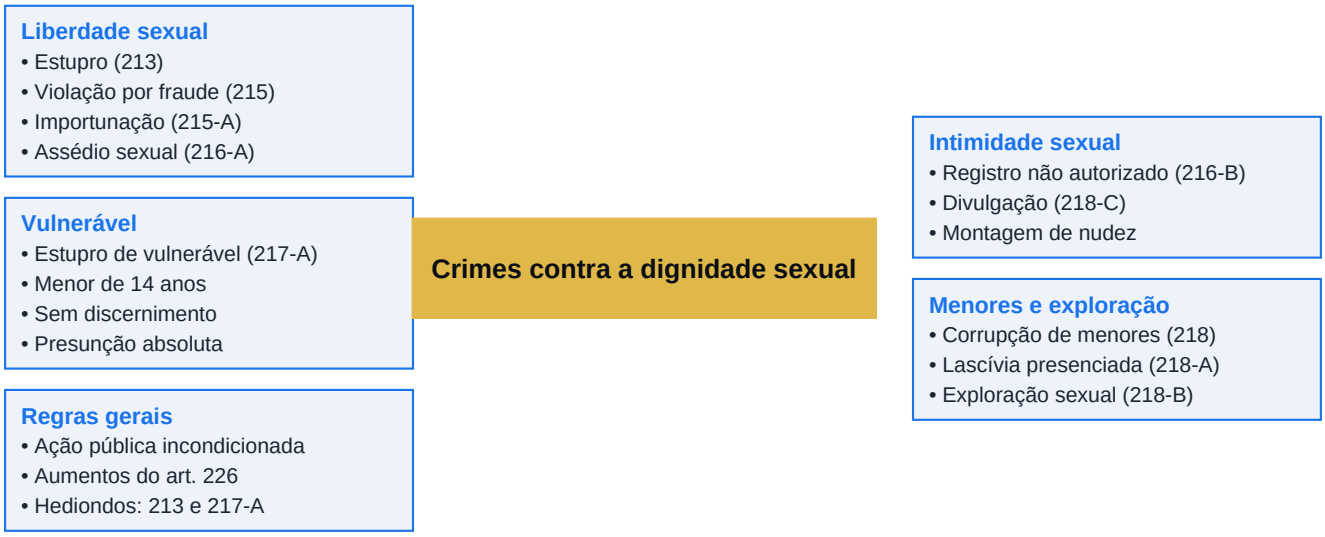
- Achar que o estupro exige conjunção carnal: o tipo abrange outros atos libidinosos, e a vítima pode ser homem ou mulher.
- Confundir importunação sexual (sem violência ou grave ameaça, 1 a 5 anos) com estupro (com violência ou grave ameaça, 6 a 10 anos).
- Achar que o consentimento do menor de 14 anos afasta o crime: a vulnerabilidade é absoluta (art. 217-A, §§ 4º-A e 5º).
- Dizer que a ação penal nos crimes sexuais depende de representação: nos Capítulos I e II é pública incondicionada (art. 225).
- Aplicar o art. 213, § 1º, ao menor de 14 anos: nesse caso o crime é o do art. 217-A.

Confundir assédio sexual (exige superioridade hierárquica ou ascendência no emprego, cargo ou função) com qualquer cantada ou constrangimento.

Esquecer que os arts. 218, 218-A e 218-B envolvem vítima menor (de 14 ou de 18 anos) ou vulnerável e têm penas diferentes entre si.

Tratar o estupro como crime comum não hediondo: o art. 213 e o art. 217-A estão no rol da Lei 8.072/1990.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um ônibus lotado, um homem passa a mão nas partes íntimas de uma passageira, sem o consentimento dela, sem usar violência ou grave ameaça. A conduta configura, em tese,

(A) importunação sexual.
(B) estupro.
(C) assédio sexual.
(D) violação sexual mediante fraude.
(E) mera contravenção de perturbação da tranquilidade.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um adulto pratica, sem violência, atos libidinosos diversos da conjunção carnal com uma criança de 9 anos. Segundo o art. 217-A do Código Penal, a conduta

(A) configura importunação sexual, pois não houve conjunção carnal.
(B) é atípica, pois o tipo exige conjunção carnal para se consumar.
(C) configura estupro de vulnerável, pois o tipo abrange qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos.
(D) configura corrupção de menores, prevista no art. 218, que absorve o ato libidinoso.
(E) configura assédio sexual, pois o agente se prevaleceu da inexperiência da criança.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O dono de um bar mantém adolescentes de 16 anos no local e os submete a exploração sexual, cobrando de clientes por programas. A conduta configura

(A) importunação sexual, prevista no art. 215-A.
(B) assédio sexual, previsto no art. 216-A.
(C) apenas contravenção penal.
(D) submissão de menor de 18 anos à prostituição ou outra forma de exploração sexual, prevista no art. 218-B.
(E) fato atípico, pois os adolescentes têm mais de 14 anos.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um adulto mantém conjunção carnal com uma jovem de 20 anos que, por grave deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ainda que ela pareça consentir. O fato configura

(A) estupro, previsto no art. 213, que exige violência ou grave ameaça contra a vítima.
(B) estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A, § 1º, do Código Penal.
(C) violação sexual mediante fraude, previsto no art. 215 do Código Penal.
(D) importunação sexual, previsto no art. 215-A, por falta de violência ou grave ameaça.
(E) fato atípico, pois a aparente anuência da vítima afasta o crime.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um estudante cria, com um programa de edição, uma imagem falsa em que o rosto de uma colega é inserido em cena de nudez e a mantém em seu computador, sem divulgá-la. Segundo o parágrafo único do art. 216-B do Código Penal, essa conduta

(A) é atípica enquanto o conteúdo da montagem não for divulgado a terceiros.
(B) configura estupro, pois houve ato libidinoso praticado por meio virtual contra a colega.
(C) configura apenas a contravenção penal de perturbação da tranquilidade.
(D) é punida com a mesma pena do registro não autorizado, por envolver montagem.
(E) configura falsidade ideológica, prevista no art. 299 do Código Penal.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um diretor de empresa constrange uma jovem de 17 anos, aprendiz subordinada a ele, a conceder-lhe favores sexuais, prevalecendo-se de sua posição hierárquica. Segundo o art. 216-A, § 2º, do Código Penal, por ser a vítima menor de 18 anos,

(A) a pena do assédio sexual é aumentada em até um terço.

(B) o crime passa a ser estupro de vulnerável, por ser a vítima adolescente.

(C) a pena do assédio sexual é duplicada, em razão da idade da vítima.

(D) a pena do assédio sexual é reduzida, por haver presunção de consentimento.

(E) o crime passa a ser de ação penal privada, dependendo de queixa dos pais.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O crime de assédio sexual caracteriza-se quando o agente constrange alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual,

(A) em qualquer situação, mesmo entre desconhecidos na rua.

(B) somente se a vítima for menor de 14 anos.

(C) mediante violência física.

(D) prevalecendo-se de sua condição de superior hierárquico ou de ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.

(E) somente se houver conjunção carnal.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um adulto, mediante grave ameaça, constrange uma adolescente de 16 anos a ter conjunção carnal. Nessa situação, o crime é

(A) estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, pois a vítima é menor de 18 anos.

(B) estupro qualificado pela idade da vítima (maior de 14 e menor de 18 anos), previsto no art. 213, §1º.

(C) estupro simples, sem qualquer qualificadora.

(D) violação sexual mediante fraude.

(E) importunação sexual.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No dia em que completou 14 anos, uma adolescente mantém relação sexual consentida com um rapaz de 19 anos, sem violência, grave ameaça, fraude ou outra situação de vulnerabilidade além da idade. Considerando a redação do art. 217-A do Código Penal (“menor de 14 anos”), a conduta

(A) configura estupro de vulnerável, pois a presunção de vulnerabilidade alcança os menores de 18 anos.

(B) configura estupro, previsto no art. 213, pois o consentimento de adolescente é irrelevante.

(C) configura corrupção de menores, prevista no art. 218, pela diferença de idade entre os envolvidos.

(D) configura violação sexual mediante fraude, pois o rapaz se aproveitou da inexperiência da jovem.

(E) não se enquadra no art. 217-A, pois a vítima já não era menor de 14 anos.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No crime de violação sexual mediante fraude, o parágrafo único do art. 215 do Código Penal dispõe que, se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica,

(A) a pena privativa de liberdade é substituída pela pena de multa, em qualquer hipótese.

(B) a pena é aplicada em dobro, sem prejuízo da pena de multa.

(C) o crime passa a ser de ação penal privada, dependendo de queixa da vítima.

(D) o fato passa a ser tratado como extorsão, afastando-se o crime sexual.

(E) aplica-se também a pena de multa, além da pena privativa de liberdade.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: A

Praticar ato libidinoso contra alguém sem sua anuência, para satisfazer a própria lascívia, sem violência ou grave ameaça, é importunação sexual. O estupro (B) exige violência ou grave ameaça; o assédio (C) exige relação de hierarquia ou ascendência; na violação mediante fraude (D) há engano da vítima.

Questão 2 — Gabarito: C

O art. 217-A pune quem tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente de violência, grave ameaça ou consentimento. Por isso, atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados com criança de 9 anos configuram estupro de vulnerável.

Questão 3 — Gabarito: D

O art. 218-B pune quem submete, induz ou atrai à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos, facilita-a ou impede que a abandone.

Questão 4 — Gabarito: B

O art. 217-A, § 1º, equipara ao estupro de vulnerável a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. O consentimento aparente é juridicamente irrelevante.

Questão 5 — Gabarito: D

O parágrafo único do art. 216-B pune, com a mesma pena do caput, quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. O tipo é consumado com a montagem, não exigindo a divulgação (que pode configurar o art. 218-C).

Questão 6 — Gabarito: A

O assédio sexual (art. 216-A) consiste em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da condição de superior hierárquico ou da ascendência inerentes a emprego, cargo ou função. O § 2º prevê aumento de pena em até um terço quando a vítima é menor de 18 anos.

Questão 7 — Gabarito: D

O assédio sexual exige que o agente se valha da superioridade hierárquica ou da ascendência ligada a emprego, cargo ou função. Entre desconhecidos não há essa relação (A); a violência levaria a outro crime (C); a idade da vítima não é elemento do tipo (B) e o crime não exige ato sexual consumado (E).

Questão 8 — Gabarito: B

O estupro é qualificado se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos (art. 213, §1º). A vulnerabilidade do art. 217-A, por idade, se refere a menor de 14 anos.

Questão 9 — Gabarito: E

O art. 217-A tem como elemento do tipo a vítima menor de 14 anos, e a vulnerabilidade absoluta se limita a essa faixa etária. Completados os 14 anos, a relação sexual consentida, sem outro elemento típico (violência, grave ameaça, fraude, exploração sexual, incapacidade), não constitui crime sexual.

Questão 10 — Gabarito: E

O art. 215 pune a conjunção carnal ou outro ato libidinoso obtidos mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. O parágrafo único determina a aplicação também de multa quando o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Estupro (art. 213): constranger mediante violência ou grave ameaça a conjunção carnal ou outro ato libidinoso; reclusão de 6 a 10 anos.
- Estupro qualificado: lesão grave ou vítima de 14 a 17 anos (8 a 12 anos); morte (12 a 30 anos).
- Violação sexual mediante fraude (art. 215): 2 a 6 anos, sem violência nem grave ameaça.
- Importunação sexual (art. 215-A): ato libidinoso sem anuência, 1 a 5 anos, se não for crime mais grave.
- Assédio sexual (art. 216-A): constrangimento com superioridade hierárquica ou ascendência; detenção de 1 a 2 anos.
- Registro não autorizado da intimidade sexual (art. 216-B): detenção de 6 meses a 1 ano e multa.
- Estupro de vulnerável (art. 217-A): menor de 14 anos ou sem discernimento ou resistência; reclusão de 10 a 18 anos e multa.
- Vulnerabilidade é absoluta e consentimento é irrelevante (art. 217-A, §§ 4º-A e 5º).
- Arts. 218, 218-A e 218-B: indução, presença de menor de 14 anos e exploração sexual de menor de 18 ou vulnerável.
- Art. 218-C: divulgação de cena de estupro, sexo ou nudez sem consentimento; reclusão de 4 a 10 anos e multa; aumentada se há vingança.
- Ação penal pública incondicionada (art. 225); estupro e estupro de vulnerável são hediondos.

Fontes e referências

- Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), arts. 213 a 226, texto compilado — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
- Lei nº 8.072/1990 (Crimes Hediondos), art. 1º, V e VI — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm
- Código de Processo Penal, art. 301 (prisão em flagrante) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm
- Lei nº 13.022/2014, art. 5º, XIV (condução do autor ao delegado de polícia) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.